

0006337-46.2022.8.26.0224

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Vera Lúcia Calviño de Campos

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... o autor que foi vítima de roubo no dia 02/05/2021, por volta das 23h ocasião em que os assaltantes invadiram sua residência e mediante grave ameaça exigiram seu cartão e senha bancários. O autor sustenta falha na prestação de serviços da ré que autorizou as três transações realizadas, embora fugissem de seu perfil de consumidor, afirmando ainda que comunicou o réu do roubo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara do Juizado Especial Cível

RUA DOS CRISÂNTEMOS, Nº 29, Guarulhos-SP - cep 07091-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0006337-46.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006337-46.2022.8.26.0224

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos

Requerente:

José Gilson Tavares Pinto

Requerido:

Banco Bradesco S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vera Lúcia Calviño de Campos

Vistos.

Dispensado o relatório pelo art. 38 da Lei n. 9.099/95.

DECIDO.

A requerida não formulou qualquer proposta para acordo, o que permite concluir que a audiência de conciliação, dispensada por decisão normativa deste Juízo (fls. 41/42), realmente era desnecessária, inexistindo, por conseguinte, qualquer nulidade em sua supressão.

A lide versa sobre questões de direito e de fato, estas provadas por documentos, permitindo seu julgamento antecipado, nos termos do art. 355, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a designação de audiência de instrução e julgamento.

O pedido é improcedente.

Narra o autor que foi vítima de roubo no dia 02/05/2021, por volta das 23h ocasião em que os assaltantes invadiram sua residência e mediante grave ameaça exigiram seu cartão e senha bancários. O autor sustenta falha na prestação de serviços da ré que autorizou as três transações realizadas, embora fugissem de seu perfil de

consumidor, afirmando ainda que comunicou o réu do roubo, porém não logrou haver o ressarcimento dos valores retirados de sua conta. Na contestação, a requerida nega ter sido comunicado do assalto e do uso indevido do cartão, afirmando que o autor sequer o bloqueou, motivo pelo qual afirma ser impossível atender ao pedido inicial.

Nos termos do artigo 373, I, Código de Processo Civil, é ônus do autor a prova constitutivo de seu direito.

Em que pese a presunção de boa-fé do autor, não há elementos que permitam concluir que houve defeito na prestação de serviços bancários.

Com efeito, embora o autor narre que foi vítima de roubo, os documentos apresentados se contradizem à sua narrativa, que por sua vez, também sofre diversas alterações.

Em primeiro lugar, a respeito do registro de boletim de ocorrência, é nítida a divergência entre as comunicações realizadas em 05/05/2021 (fls. 113/114) e 22/05/2021 (fls. 07/08). Frise-se em primeiro lugar, que o autor demorou três dias para comunicar a autoridade policial e, ainda assim, o fez de forma incompleta. Ora, diante da narrativa do autor de que os ladrões utilizaram o seu cartão e senha no momento do assalto, ou seja, que naquele instante passaram o cartão em máquina leitora, é inverossímil que tenha esquecido de mencionar justamente isso em seu relato. E, aliás, quando o mencionou, afirmou que as compras foram realizadas "on line" (e não pessoalmente em máquina leitora, como afirmou). Também é inverossímil que não tenha consultado o registro do B.O., por mais de quinze dias e somente depois tenha se lembrado do alegado roubo do cartão. Importante anotar que entre o primeiro e o segundo B.O. a narrativa do autor não só mudou em relação ao cartão (que não foi mencionado na primeira ocasião), mas também em relação aos assaltantes (no primeiro B.O. eram dois homens e no segundo, eram dois homens e uma mulher) e em relação aos itens (no primeiro, levaram celular, um Playstation 3 e um relógio; no segundo, levaram objetos pessoais, dois celulares, um roteador, um Playstation 4, um relógio e o cartão de débito utilizado para fazer compras on-line).

Além de haver incoerência na narrativa junto à autoridade policial, o autor não soube explicar porque não efetuou qualquer registro junto à instituição financeira. O fato dos ladrões terem levado o seu celular, não o impediria de solicitar ajuda a terceiros para realizar uma ligação telefônica. Além disso, não há um protocolo sequer de registro de comunicação, nem mesmo presencial.

E por fim, as movimentações no extrato do autor não foram totalmente esclarecidas. Observa-se pelo extrato de fls. 101/106, que no dia 03/05/2021 (segunda-feira), foram lançados oito débitos. Cinco deles denominadas "compras cartão elo", destinadas a UberBr e três compras destinadas ao MercadoPago, que o autor impugna nesta ação. O autor não esclarece, tampouco impugna as primeiras transações. Além disso, o autor, aparentemente, ficou sem usar o cartão até o dia 09/06, porque somente naquela data houve movimentação de saque. Entre os dias 03/05 e 09/06 tudo o que aconteceu na conta era passivo (pois somente eram creditados valores ou debitadas tarifas. E, somente no dia 27/05, que foi cobrada a tarifa de emissão de segunda via de cartão, o que permite concluir que, somente após o registro do segundo boletim de ocorrência, em 22/05/2021, é que o autor compareceu em agência bancária para comunicar o suposto roubo de seu cartão.

Ora, se o autor informou o réu para questionar as transações depois do boletim de ocorrência do dia 22/05/2021, mais de vinte dias depois, é evidente que dificultou e muito qualquer apuração dos fatos, dado o tempo transcorrido, que faria qualquer um acreditar que o autor anuiu às compras feitas com seu cartão e senha.

Por isso, dada a incongruência das narrativas do autor e, considerando ainda sua grave desídia de não ter comunicado a instituição financeira para apuração dos fatos que alega, de forma imediata, é impossível entender que houve falha na prestação de serviços do réu, que o obrigue a qualquer ressarcimento.

ANTE O EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado nesta ação movida por JOSÉ GILSON TAVARES PINTO contra BANCO BRADESCO S/A, declarando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Isenção de custas e de honorários advocatícios nessa fase, nos termos do art. 55 da

Lei n. 9.099/95.

Eventual recurso deverá ser interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, acompanhado das razões e do pedido do recorrente, que deverá efetuar, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, o preparo do recurso, consistente no pagamento de todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma dos artigos 42, §1º e 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. (despesas postais com citação e intimação; despesas de diligências dos Oficiais de Justiça; taxa judiciária equivalente a 5% do valor da causa, observado o valor mínimo de 05 UFESPs, na forma do artigo 2º, parágrafo único, III e IX, e artigo 4º I, II e §1º, da Lei Estadual nº 11.608/03, etc.), ficando deferida a gratuidade da justiça à autora.

Transitada em julgado, arquivem-se.

P.I.C.

Guarulhos, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA